



34994032



08016.006954/2026-14



Ministério da Justiça e Segurança Pública

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO: INDICADORES
DO PLANO PENA JUSTA
ONASP/SENAPPEN**

Eixo:	EIXO 2				
Problema:	FALTA DE TRANSPARÊNCIA E DE CANAIS EFETIVOS PARA DENÚNCIAS DOS PROBLEMAS PRISIONAIS				
Ação Mitigadora:	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE OUVIDORIAS ESTADUAIS PRÓPRIAS DOS SERVIÇOS PENAIIS				
Medida:	Disponibilizar parâmetros para a criação de ouvidorias estaduais autônomas dos serviços penais				
Meta Geral:	Elaboração de parâmetros para a criação de ouvidorias estaduais autônomas dos serviços penais				
Indicador:	Documento publicado				
	Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador

	1	-	1	-	2.4.2.1.1.1
Atores estratégicos:	MJSP - Controladoria-Geral da União (CGU) - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)				
Observações:					

Referência: Processo nº
08016.006954/2026-14

SEI nº 34994032



34994033



08016.006954/2026-14



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Penais

RELATÓRIO FINAL

Nº 7/2026/ONASP/SENAPPEN

Processo:	08016.006954/2026-14
Assunto:	<i>RELATÓRIO FINAL DO INDICADOR 2.4.2.1.1.1</i>
Interessados:	SENAPPEN

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente processo tem por objeto a formalização das etapas institucionais voltadas à elaboração de parâmetros normativos para a criação e o funcionamento de Ouvidorias Estaduais autônomas no âmbito dos serviços penais, bem como à estruturação de instrumento diagnóstico destinado ao mapeamento da situação das Ouvidorias existentes nas unidades federativas. Sua finalidade consiste em consolidar base normativa e técnica que oriente os entes estaduais na instituição de Ouvidorias com autonomia funcional, padronização mínima de funcionamento e alinhamento às diretrizes nacionais de controle social e transparência no sistema prisional, além de subsidiar o planejamento de ações futuras de indução e apoio técnico federativo.

1.2. O processo responde diretamente ao indicador 2.4.2.1.1.1 do Plano Pena Justa, que prevê a elaboração de parâmetros para a criação de Ouvidorias Estaduais autônomas

dos serviços penais. A meta insere-se no eixo voltado ao fortalecimento da governança, da participação social e dos mecanismos de controle institucional no sistema penal, reconhecendo a Ouvidoria como instrumento estruturante de escuta qualificada, tratamento de denúncias e monitoramento das políticas públicas de execução penal.

1.3. O Plano Pena Justa constitui política pública nacional estruturante, elaborada a partir de articulação interinstitucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, sob coordenação conjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sua instituição decorre do contexto da ADPF nº 347, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e determinou a adoção de medidas estruturais, coordenadas e progressivas para sua superação.

1.4. O Plano estabelece metas e indicadores destinados ao aprimoramento da gestão prisional, à garantia de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade e ao fortalecimento da governança das políticas penais, com fundamento na Constituição Federal de 1988, na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e nos princípios da dignidade da pessoa humana, da transparência administrativa, da prevenção de violações de direitos e da participação social. No âmbito dessa estrutura, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, por meio da ONASP, atua como instância executora dos indicadores sob sua responsabilidade, cabendo-lhe a elaboração de instrumentos normativos e técnicos destinados à implementação progressiva das entregas previstas no Plano.

2. CONTEXTO

2.1. A iniciativa foi instaurada em atendimento ao indicador 2.4.2.1.1.1 do Plano Pena Justa, que trata da elaboração de parâmetros para a criação de Ouvidorias Estaduais autônomas, inserida no eixo estratégico de fortalecimento da governança, da participação social e dos mecanismos de controle institucional no sistema penal.

2.2. O objeto técnico da meta compreende a consolidação de instrução normativa estabelecendo diretrizes nacionais para instituição e funcionamento das Ouvidorias Estaduais, bem como a realização de diagnóstico estruturado, com base nos parâmetros definidos, destinado a subsidiar o planejamento das etapas subsequentes de indução federativa, monitoramento e apoio técnico aos entes estaduais.

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-POLÍTICA DA INICIATIVA

3.1. No âmbito desse arranjo institucional, o indicador 2.4.2.1.1.1 insere-se no eixo de fortalecimento da governança, da transparência e da participação social da política penal, reconhecendo as Ouvidorias como instâncias estratégicas de escuta qualificada, tratamento de manifestações e precursor de aprimoramentos institucionais.

3.2. A criação de parâmetros nacionais para Ouvidorias Estaduais autônomas visa assegurar uniformidade mínima de diretrizes, promover a independência funcional dessas instâncias e fomentar a consolidação de mecanismos estruturados de participação social e prevenção de violações de direitos no sistema prisional.

3.3. Sob o ponto de vista jurídico-administrativo, a instrução normativa elaborada no âmbito da ONASP foi submetida à análise da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo sido aprovado o respectivo parecer por meio do Despacho nº 00594/2026/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, que acolheu as conclusões do PARECER Nº 00123/2026/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e determinou a adoção das providências indicadas, com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria Nacional de Políticas Penais para ciência e providências.

3.4. Tal manifestação jurídica confere respaldo formal à regularidade do ato normativo proposto, atestando sua conformidade com o ordenamento jurídico e permitindo o prosseguimento das etapas administrativas necessárias à sua validação e publicação.

4. DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE COMPETÊNCIAS

4.1. O monitoramento do cumprimento do indicador, no âmbito interno da SENAPPEN, é realizado pela própria ONASP, que acompanha as etapas de tramitação normativa, a publicação do ato e a aplicação do formulário diagnóstico junto às unidades federativas.

4.2. A consolidação dos dados provenientes do diagnóstico das Ouvidorias Estaduais também é atribuição da ONASP, que sistematiza as informações coletadas com base nos parâmetros normativos definidos, produz relatórios técnicos e organiza evidências documentais aptas a subsidiar a mensuração do indicador correspondente no Plano Pena Justa.

4.3. A mensuração do indicador 2.4.2.1.1.1 decorre da

verificação da existência de parâmetros normativos formalmente estabelecidos e da implementação das etapas diagnósticas previstas, cabendo à ONASP registrar e reportar o cumprimento da entrega no âmbito do sistema de acompanhamento do Plano.

4.4. A implementação do indicador 2.4.2.1.1.1 configura medida estratégica voltada ao fortalecimento institucional das instâncias de controle social no sistema penal, à prevenção de violações de direitos e à consolidação de mecanismos estruturados de transparência e responsabilização administrativa.

4.5. A elaboração de parâmetros nacionais para a criação de Ouvidorias Estaduais autônomas promove a institucionalização de canais permanentes de escuta qualificada, tratamento de manifestações e acompanhamento das políticas de execução penal, contribuindo para a ampliação da participação social e para a mitigação de práticas arbitrárias ou opacas no âmbito prisional.

4.6. A consolidação das Ouvidorias estaduais também favorece a humanização da execução penal, ao reconhecer a centralidade da escuta institucional como instrumento de garantia de direitos, promoção da dignidade da pessoa humana e qualificação da gestão pública.

5. INSTRUMENTO DE EXECUÇÃO E MODELO FEDERATIVO

5.1. Paralelamente, foi elaborado formulário diagnóstico alinhado aos parâmetros normativos definidos, com minuta de ato correspondente já estruturada e igualmente submetida à apreciação jurídica. O instrumento permitirá mensurar quantitativa e qualitativamente a existência, o grau de autonomia, a estrutura organizacional e os fluxos de funcionamento das Ouvidorias Estaduais, subsidiando a consolidação de banco de dados nacional.

5.2. Os dados coletados orientarão o planejamento das etapas subsequentes de indução e apoio técnico aos entes federativos, incluindo eventual celebração de instrumentos de cooperação, oferta de capacitações e monitoramento progressivo da implementação dos parâmetros estabelecidos. Dessa forma, assegura-se fundamentação técnica das decisões administrativas, racionalidade na alocação de recursos, economicidade e aderência às diretrizes estruturantes do Plano Pena Justa, garantindo execução coordenada e progressiva.

5.3. O instrumento administrativo a ser adotado para

viabilizar a execução do indicador 2.4.2.1.1.1 consistirá, primordialmente, na publicação de Instrução Normativa de caráter orientador e indutor, estabelecendo parâmetros nacionais para a criação e funcionamento de Ouvidorias Estaduais autônomas no âmbito dos serviços penais.

5.4. A execução do indicador se dará, inicialmente, por meio da ONASP, com a consolidação e publicação do ato normativo e a estruturação do diagnóstico nacional.

5.5. Em etapa subsequente, será viabilizada a adesão voluntária dos Estados às diretrizes estabelecidas, respeitada a autonomia federativa, mediante adequação normativa interna e celebração do instrumento RENOSPEN (REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS DE SERVIÇOS PENAIIS) de cooperação técnica para apoio institucional, capacitação e acompanhamento.

6. DO PADRÃO METODOLÓGICO MÍNIMO RECOMENDADO

6.1. A metodologia adotada fundamenta-se na elaboração de ato normativo com definição clara de princípios, competências, garantias de autonomia funcional, fluxos mínimos de atuação, critérios de estrutura organizacional e mecanismos de transparência e prestação de contas.

6.2. O objetivo central consiste em estabelecer parâmetros nacionais capazes de orientar os entes federativos na institucionalização de Ouvidorias com independência técnica, previsibilidade procedimental e alinhamento às diretrizes do Plano Pena Justa.

6.3. Paralelamente à elaboração normativa, o padrão metodológico prevê a construção de instrumento diagnóstico estruturado, alinhado aos parâmetros definidos, destinado a mapear o estágio atual das Ouvidorias Estaduais, identificar lacunas institucionais e subsidiar o planejamento de ações futuras de apoio técnico e indução federativa.

6.4. A padronização ora proposta tem por objetivos:

I - assegurar diretrizes mínimas nacionais para a criação de Ouvidorias Estaduais autônomas, com definição de garantias institucionais que preservem sua independência funcional e técnica;

II - promover integração federativa, harmonizando conceitos, competências e fluxos de atuação das Ouvidorias no âmbito do sistema penal;

III - estabelecer parâmetros objetivos para monitoramento e avaliação da implementação das Ouvidorias pelos entes federativos;

IV - conferir segurança jurídica e estabilidade institucional ao processo de criação dessas instâncias;

V - fortalecer os mecanismos de transparência, controle social e prevenção de violações no sistema prisional.

6.5. A adoção de padrão metodológico estruturado para as entregas vinculadas ao indicador 2.4.2.1.1.1 justifica-se pela complexidade das demandas inerentes ao sistema prisional, que envolvem múltiplas dimensões institucionais, normativas e sociais, exigindo organização técnica rigorosa e definição clara de competências e fluxos de atuação. A criação de parâmetros para Ouvidorias Estaduais autônomas não pode se limitar à formalização administrativa, demandando modelagem normativa consistente, capaz de assegurar efetividade, autonomia funcional e capacidade técnica dessas instâncias.

Aspecto	Ação Administrativa Comum (Formação/Evento Genérico)	Entrega da Ouvidoria no Contexto Penal / Institucional
Criticidade institucional e risco	Elaboração de orientação administrativa interna, com impacto restrito à organização do órgão; eventuais falhas possuem alcance limitado.	Elaboração de parâmetros nacionais para criação de Ouvidorias autônomas, vinculada à prevenção de violações de direitos e ao fortalecimento do controle social; inconsistências podem comprometer a efetividade das instâncias de escuta e a credibilidade institucional do sistema penal.
Complexidade do público e das demandas	Destinada a público interno, com foco em rotinas administrativas ordinárias.	Direcionada a entes federativos e voltada à estruturação de instâncias que atendem público heterogêneo e vulnerável (pessoas privadas de liberdade, familiares e servidores), cujas demandas envolvem direitos fundamentais, integridade institucional e prevenção de violações.
Metodologia e profundidade	Redação normativa simplificada, sem necessidade de articulação estruturante ou critérios de	Construção normativa estruturada, com definição de princípios, garantias de autonomia, fluxos de atuação, parâmetros de governança e

técnica	critérios de monitoramento.	instrumento diagnóstico vinculado, exigindo fundamentação jurídica, técnica e alinhamento ao Plano Pena Justa.
Intersectorialidade e articulação institucional	Ato isolado, com baixa integração interinstitucional.	Articulação com CONJUR, áreas técnicas da SENAPPEN e entes federativos; integração com políticas de governança, transparência e controle social no sistema penal; modelo indutor de cooperação federativa.
Continuidade e sustentabilidade	Iniciativa pontual, sem previsão de acompanhamento estruturado.	Política estruturante e permanente, com previsão de diagnóstico nacional, monitoramento progressivo, apoio técnico aos Estados e possibilidade de celebração de instrumentos de cooperação.
Governança e padronização	Ausência de padronização nacional; cada ente pode adotar modelo distinto sem diretrizes mínimas.	Estabelecimento de diretrizes nacionais uniformes, com critérios mínimos de autonomia, funcionamento e prestação de contas, promovendo harmonização federativa e coerência metodológica.
Valor institucional e accountability	Uso administrativo interno, sem repercussão estratégica ampla.	Instrumento estruturante de transparência, fortalecimento da escuta institucional e consolidação da governança penal; impacto direto no cumprimento da Meta 2.4.2.1.1.1 do Plano Pena Justa.

7. DO DIAGNÓSTICO NACIONAL E DA COLETA DE INFORMAÇÕES

7.1. O diagnóstico nacional referente à implementação de Ouvidorias Estaduais autônomas no âmbito do sistema penal foi conduzido pela **Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais (ONASP)**, vinculada à **Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN)**, configurando ação de alcance nacional diretamente vinculada ao indicador 2.4.2.1.1.1 do Plano Pena Justa.

7.2. O levantamento abrangeu os 27 entes federativos, considerando as estruturas estaduais responsáveis pela administração prisional e respectivas instâncias de Ouvidoria eventualmente existentes. Trata-se de iniciativa de elevada complexidade técnica e articulação institucional, diante da heterogeneidade dos modelos organizacionais adotados pelos Estados, das diferentes etapas de institucionalização das Ouvidorias e das assimetrias estruturais presentes nos sistemas

prisoinais estaduais.

7.3. A iniciativa assumiu caráter técnico, colaborativo e indutor, sendo estruturada a partir de instrumento padronizado de coleta de dados, elaborado com base nos parâmetros normativos definidos na Instrução Normativa proposta pela ONASP e submetida à apreciação da CONJUR.

7.4. O formulário diagnóstico foi concebido para:

- I - identificar o estágio atual de institucionalização das Ouvidorias Estaduais no âmbito dos serviços penais;
- II - mapear lacunas estruturais relacionadas à autonomia funcional, estrutura administrativa, fluxos de atuação e mecanismos de transparência;
- III - mensurar o grau de aderência dos entes federativos aos parâmetros nacionais propostos no âmbito da Meta 2.4.2.1.1.1 e ao respectivo indicador do Plano Pena Justa.

7.5. O instrumento buscou assegurar uniformidade na coleta das informações, permitindo análise comparativa entre os entes e subsidiando a formulação de estratégias de apoio técnico e indução federativa.

7.6. Foram adotados critérios técnicos de padronização, rastreabilidade e validação das informações encaminhadas pelos entes federativos, com o objetivo de garantir a integridade, consistência e comparabilidade dos dados coletados.

7.7. A metodologia previu identificação individualizada de cada estrutura de Ouvidoria, análise da compatibilidade das informações prestadas com os parâmetros normativos propostos e verificação de coerência interna das respostas.

7.8. As informações compiladas passaram a integrar base nacional de dados mantida pela Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, constituindo repositório técnico dinâmico, auditável e passível de atualização contínua, apto a subsidiar monitoramento progressivo da meta e orientar ações de apoio institucional aos entes federativos.

7.9. A primeira mobilização formal ocorreu por meio de ofício-circular expedido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, encaminhado aos Estados e ao Distrito Federal, com definição de prazo para manifestação e orientações específicas quanto ao preenchimento do instrumento padronizado de coleta de dados.

7.10. O expediente orientou os entes quanto à necessidade de consolidação das informações por meio de ofício institucional de resposta, garantindo formalidade, rastreabilidade e responsabilização administrativa quanto aos dados prestados.

8. DA ADESÃO INICIAL E DAS FRAGILIDADES IDENTIFICADAS

8.1. As fragilidades observadas revelam a necessidade de intensificação da mobilização federativa, ampliação do acompanhamento técnico e fortalecimento do processo de indução normativa. Diante desse cenário, foram adotadas estratégias complementares de articulação institucional, incluindo contatos técnicos diretos, esclarecimentos metodológicos e reforço da importância estratégica da meta no contexto do Plano Pena Justa.

8.2. Essas medidas visam ampliar a adesão qualificada dos entes, aprimorar a confiabilidade dos dados coletados e consolidar base empírica robusta para o acompanhamento progressivo da institucionalização de Ouvidorias Estaduais autônomas no sistema penal brasileiro.

9. DO CARÁTER AVALIATIVO DO DIAGNÓSTICO

9.1. O diagnóstico não se limitou à identificação de demandas futuras, assumindo também caráter avaliativo, na medida em que permitiu verificar, de forma objetiva e padronizada:

I - o estágio atual de institucionalização das Ouvidorias Estaduais;

II - a existência de implementação inexistente, parcial ou integral dos parâmetros de autonomia e funcionamento;

10. DA PREVISÃO DO INDICADOR (PERCENTUAL INICIAL)

10.1. Registra-se que, conforme o cronograma pactuado para o indicador 2.4.2.1.1.1, não há previsão de entrega quantitativa no primeiro exercício, uma vez que o Ano 1 possui caráter eminentemente estruturante e preparatório. Nesse período, concentram-se os esforços na elaboração, consolidação e validação dos parâmetros normativos que orientarão a institucionalização progressiva das Ouvidorias Estaduais autônomas nos ciclos subsequentes.

10.2. Ainda que a mensuração do indicador esteja prevista apenas a partir do Ano 2, destaca-se que os parâmetros mínimos

já foram devidamente elaborados no primeiro exercício e submetidos à análise da instância jurídica competente, tendo sido aprovados pela Consultoria Jurídica (CONJUR).

10.3. Tal aprovação configura um marco técnico-normativo relevante, garantindo segurança jurídica e legitimidade ao instrumento, que se encontra em fase de formalização e publicação pela ONASP. Dessa forma, o primeiro ciclo não se traduz em entrega quantitativa, mas em avanço qualitativo essencial, na medida em que estabelece o arcabouço normativo e metodológico indispensável para viabilizar, nos exercícios seguintes, a aferição objetiva do grau de adesão dos entes federativos e o alcance progressivo das metas definidas no Plano Pena Justa.

10.4. Registra-se que, embora a entrega referente à elaboração dos parâmetros mínimos para a criação e institucionalização de Ouvidorias Estaduais autônomas estivesse originalmente prevista para o Ano 2, tal produto foi antecipado e integralmente concluído ainda no Ano 1.

10.5. Trata-se de uma entrega de natureza normativa e estruturante, cuja finalização precoce representa um avanço significativo na implementação da meta, ao estabelecer, de forma antecipada, o referencial técnico e jurídico necessário para orientar os entes federativos. Essa antecipação qualifica o ciclo inicial da política, permitindo que as etapas subsequentes, especialmente aquelas voltadas à adesão, implementação e mensuração, possam ser iniciadas com maior robustez e segurança metodológica.



Documento assinado eletronicamente por **Tais da Rocha Pinto Silva, Colaborador(a) Eventual**, em 27/03/2026, às 12:57, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **34994033** e o código CRC **109CA137**

O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

EIXO 2 – PROBLEMA: FALTA DE TRANSPARÊNCIA E DE CANAIS EFETIVOS PARA DENÚNCIAS DOS PROBLEMAS PRISIONAIS

AÇÃO MITIGADORA: FOMENTAR A CRIAÇÃO DE OUVIDORIAS ESTADUAIS PRÓPRIAS DOS SERVIÇOS PENAIS

Medida	Disponibilizar parâmetros para a criação de ouvidorias estaduais autônomas dos serviços penais					
Meta Geral						
Elaboração de parâmetros para a criação de ouvidorias estaduais autônomas dos serviços penais						
Atores estratégicos		Indicador				
MJSP • Controladoria-Geral da União (CGU) • Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)		Documento publicado				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		1	–	1	–	2.4.2.1.1.1
Meta Geral						
Estabelecimento de Ouvidorias estaduais criadas, seguindo os parâmetros						
Atores estratégicos		Indicador				
MJSP • Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária ou congêneres		Quantidade de Unidades da Federação com ouvidorias criadas seguindo os parâmetros				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		27	10	20	27	2.4.2.1.2.1